

ПОЛИТИКА
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования
Автошкола "Экипаж"
(ЧОУ ДПО Автошкола "Экипаж")
г. Челябинск, 2025 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Автошкола "Экипаж" (далее – ЧОУ ДПО Автошкола "Экипаж", Оператор) в отношении обработки и защиты персональных данных (далее – Политика) разработана во исполнение требований пункта 2 части 1 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных) в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает ЧОУ ДПО Автошкола "Экипаж" в рамках осуществления своей деятельности по подготовке водителей транспортных средств, в том числе посредством информационной системы (веб-приложения) автошколы.

1.3. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данных, возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики.

1.4. Во исполнение требований части 2 статьи 18.1 Закона о персональных данных настоящая Политика публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Оператора, а также предоставляется пользователям при регистрации в информационной системе автошколы.

1.5. Оператор обеспечивает получение согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных и принятие пользовательского соглашения при регистрации в системе. Факт принятия настоящей Политики фиксируется системой.

1.6. Правовым основанием обработки персональных данных является:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Устав ЧОУ ДПО Автошкола "Экипаж";
- Договоры, заключаемые между Оператором и субъектами персональных данных;
- Согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных.

2. ТЕРМИНЫ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

Персональные данные (ПД) – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Оператор персональных данных (Оператор) – юридическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

Субъект персональных данных (Субъект, пользователь) – физическое лицо, персональные данные которого обрабатываются Оператором: студент, инструктор, администратор автошколы, а также иные физические лица, состоящие с Оператором в договорных или трудовых отношениях.

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники (информационной системы, веб-приложения).

Информационная система персональных данных (ИСПД) – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств. В настоящей Политике ИСПД включает веб-приложение автошколы.

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в ИСПД и (или) уничтожаются материальные носители персональных данных.

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту.

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

Согласие субъекта персональных данных – свободное, конкретное, информированное и сознательное волеизъявление субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

ЧОУ ДПО Автошкола "Экипаж" – Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Автошкола "Экипаж", расположенное по адресу: 454080, Челябинская область, г Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 12, офис 302.

Реферальная система – механизм привлечения новых студентов через персональный реферальный промокод действующих студентов.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Принципы обработки персональных данных

3.1.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором на законной и справедливой основе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.1.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определённых и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора.

3.1.3. Обрабатываются только те персональные данные, которые необходимы для достижения заявленных целей обработки (принцип минимизации данных).

3.1.4. Оператор осуществляет как автоматизированную (через веб-приложение), так и неавтоматизированную обработку персональных данных.

3.1.5. К обработке персональных данных допускаются только работники Оператора, в должностные обязанности которых входит обработка персональных данных.

3.2. Основания обработки персональных данных

3.2.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, а также без такового в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2.2. При регистрации в информационной системе автошколы субъект персональных данных выражает согласие с настоящей Политикой. Факт принятия Политики фиксируется системой автоматически. Без принятия Политики регистрация в системе невозможна.

3.2.3. Согласие на обработку персональных данных, разрешённых субъектом для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных.

3.3. Цели обработки персональных данных

3.3.1. Оператор обрабатывает персональные данные в следующих целях:

- организация и проведение учебного процесса по подготовке водителей транспортных средств (теоретические и практические занятия);
- заключение и исполнение договоров на оказание образовательных услуг;
- ведение учёта обучающихся (студентов), инструкторов и сотрудников;
- организация расписания практических и теоретических занятий;
- автоматизированный учёт количества пройденных часов практических занятий;
- организация записи студентов на практические занятия, отмены записи;
- закрепление студентов за инструкторами и учебными группами;

- ведение учёта оплаты образовательных услуг (выставление счетов, контроль оплаты);
- функционирование реферальной системы (выдача персональных реферальных промокодов, учёт приглашённых пользователей, начисление бонусов);
- верификация пользователей по номеру телефона при регистрации (отправка одноразового кода подтверждения);
- направление уведомлений о записи и отмене занятий, об изменении статуса счёта, о предстоящих занятиях;
- обеспечение безопасности информационной системы (хранение паролей в зашифрованном виде с использованием хэширования);

3.4. Категории субъектов персональных данных

3.4.1. Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов:

- студенты автошколы (обучающиеся по договорам на оказание образовательных услуг);
- инструкторы по вождению (работники и лица, оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам);
- администраторы (работники Оператора);
- физические лица, являющиеся кандидатами на работу;
- физические лица, уволившиеся из организации;
- физические лица, состоящие с Оператором в гражданско-правовых отношениях (контрагенты);
- лица, приглашённые в систему по реферальной программе.

3.5. Состав обрабатываемых персональных данных

3.5.1. В отношении студентов автошколы обрабатываются следующие персональные данные:

- фамилия, имя, отчество;
- номер мобильного телефона (используется для авторизации и верификации);
- пароль (хранится в зашифрованном виде с применением хэширования);
- информация о тарифе обучения;
- номер учебной группы;
- сведения о закреплённом инструкторе и учебном автомобиле;
- данные о записях на практические занятия (дата, время, инструктор);
- количество и история пройденных практических занятий;

- сведения об оплате образовательных услуг (выставленные счета, статус оплаты);
- персональный реферальный промокод;
- сведения о приглашённых пользователях по реферальной системе;
- результаты тестирования по экзаменационным билетам (при прохождении).

3.5.2. В отношении инструкторов по вождению обрабатываются следующие персональные данные:

- фамилия, имя, отчество;
- номер мобильного телефона (используется для авторизации и верификации);
- пароль (хранится в зашифрованном виде с применением хэширования);
- сведения об учебном автомобиле (марка, цвет, регистрационный номер);
- расписание занятий (открытые слоты, записи студентов);
- список закреплённых студентов;
- иные данные, связанные с осуществлением трудовой (профессиональной) деятельности.

3.5.3. В отношении администраторов обрабатываются следующие персональные данные:

- фамилия, имя, отчество;
- номер мобильного телефона (используется для авторизации);
- пароль (хранится в зашифрованном виде с применением хэширования);
- сведения, необходимые для исполнения трудовых обязанностей.

3.5.4. В отношении работников Оператора (в рамках трудовых отношений) обрабатываются данные, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

3.5.5. Оператор не обрабатывает специальные категории персональных данных (сведения о расовой и национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни), за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.

4. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Персональные данные субъектов могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение в электронном виде в информационной системе (веб-приложении) Оператора.

4.2. Хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их обработки. Персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.

4.3. Сроки хранения персональных данных:

- персональные данные студентов – в течение срока действия договора на обучение и 5 лет после его окончания (если иное не установлено законодательством);
- персональные данные работников (инструкторов, администраторов) – в сроки, предусмотренные трудовым законодательством и законодательством об архивном деле;
- персональные данные кандидатов на работу, не принятых на должность, – не более 3 лет;
- данные о верификационных кодах – до момента завершения верификации или истечения срока действия кода;
- иные персональные данные – в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

5. УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Персональные данные на электронных носителях и в информационной системе уничтожаются путём стирания или форматирования носителя, а также путём удаления из базы данных с исключением возможности восстановления.

5.2. Персональные данные подлежат уничтожению в следующих случаях:

- достижение целей обработки персональных данных;
- отзыв субъектом персональных данных согласия на их обработку, если Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта;
- истечение сроков хранения персональных данных;
- вступление в силу судебного решения об уничтожении персональных данных;
- выявление незаконной обработки персональных данных, устранение которой невозможно.

6. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. В соответствии с требованиями нормативных документов Оператором создана система защиты персональных данных (СЗПД), состоящая из подсистем правовой, организационной и технической защиты.

6.2. Подсистема правовой защиты представляет собой комплекс правовых, организационно-распорядительных и нормативных документов, обеспечивающих создание, функционирование и совершенствование СЗПД.

6.3. Подсистема организационной защиты включает в себя организацию структуры управления СЗПД, разрешительной системы, защиты информации при работе с сотрудниками, партнёрами и сторонними лицами.

6.4. Подсистема технической защиты включает в себя комплекс технических, программных, программно-аппаратных средств, обеспечивающих защиту персональных данных.

6.5. Основными мерами защиты персональных данных, используемыми Оператором, являются:

- назначение лица, ответственного за обработку персональных данных, которое осуществляет организацию обработки, обучение и инструктаж, внутренний контроль за соблюдением требований к защите ПД;
- определение актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИСПД и разработка мер по защите ПД;
- разработка и актуализация политики в отношении обработки персональных данных;
- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в ИСПД; обеспечение регистрации и учёта всех действий, совершаемых с ПД в ИСПД;
- установление индивидуальных паролей доступа сотрудников в информационную систему в соответствии с их производственными обязанностями;
- разграничение прав доступа пользователей в ИСПД в соответствии с ролями: студент, инструктор, администратор;
- хранение паролей пользователей в зашифрованном виде с использованием хэширования (невозможность восстановления пароля в открытом виде);
- верификация номера телефона при регистрации посредством отправки одноразового кода подтверждения; повторная отправка кода допускается не ранее чем через 60 секунд;
- соблюдение условий, обеспечивающих сохранность ПД и исключающих несанкционированный доступ к ним;
- обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер по их устранению;

- осуществление внутреннего контроля и аудита соответствия обработки ПД требованиям законодательства.

7. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

7.1. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

7.2. Передача персональных данных органам государственной власти (органам дознания и следствия, Федеральной налоговой службе, Социальному фонду России, Роструду, Роскомнадзору и иным уполномоченным органам исполнительной власти) осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.3. Трансграничная передача персональных данных Оператором не осуществляется. При сборе персональных данных, в том числе посредством сети Интернет, Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

7.4. В рамках функционирования реферальной системы студентам может быть доступна информация о количестве приглашённых ими пользователей. При этом персональные данные приглашённых пользователей (кроме факта приглашения) не раскрываются.

7.5. Администраторы автошколы имеют доступ к персональным данным студентов и инструкторов в объёме, необходимом для выполнения своих должностных обязанностей, а именно:

- просмотр и редактирование информации об аккаунте студента и инструктора;
- закрепление студентов за инструкторами и учебными группами;
- формирование учебных групп;
- управление информацией об автопарке;
- выставление счетов и контроль оплаты;
- управление аккаунтами администраторов;
- просмотр данных реферальной системы.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента её утверждения уполномоченным органом управления ЧОУ ДПО Автошкола "Экипаж" и действует бессрочно.

8.2. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику. При внесении изменений в заголовке Политики указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента её опубликования, если иное не предусмотрено новой редакцией.

8.3. Субъект персональных данных, продолжая пользоваться информационной системой (веб-приложением) Оператора после опубликования новой редакции Политики, подтверждает своё согласие с её условиями.

8.4. По всем вопросам, связанным с обработкой и защитой персональных данных, субъекты персональных данных вправе обратиться к Оператору:

- ЧОУ ДПУ Автошкола "Экипаж"
- Адрес: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 12, офис №302
- Телефон: +7 351-278-28-28

8.5. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в ЧОУ ДПУ Автошкола "Экипаж".

8.6. Настоящая Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области персональных данных.